CONTRATO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL RESIDENCIAL

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR: Gilberto Oliveira e Silva, Brasileiro, Casado, autônomo, Carteira de Identidade nº 7.702.874

SSP-SP , C.P.F. nº 400.670.093-87 , residente e domiciliado na Av. Atlântica, 174 - Praia Grande, Ubatuba - SP, 11680-000

LOCATÁRIO: Marco Antônio penha da costa , Data de nascimento 23/02/1979 RG: 8453784, C.P.F. nº 03425196626 , residente e domiciliado na Rua Amazonas 55 vila floresta

Varginha MG

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Imóvel, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O objeto do presente instrumento é o aluguel da Casa De Praia na Rua. R. En.g Montesanti, 39 - Toninhas, Ubatuba - SP

DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 2ª. O imóvel residencial objeto deste contrato será entregue em boas condições, ou seja, com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com paredes pintadas e na cerâmica, sendo que portas e acessórios se encontram também em funcionamento correto.

Parágrafo Primeiro. O LOCATÓRIO declara que vistoriou o imóvel deste Contrato e que tem pleno conhecimento de que está ele em perfeitas condições de uso para a finalidade prevista na Cláusula segunda.

Parágrafo Segundo. O locatário obriga-se a manter o imóvel locado em boas condições de higiene, limpeza e conservação, mantendo em perfeito estado as suas instalações elétricas e hidráulicas, afim de restituí-lo no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal.

DO USO DO IMÓVEL

Cláusula 3ª. O imóvel em questão será utilizado pelo ***LOCATÁRIO*** no período discriminado na cláusula 21ª.

Cláusula 4ª. Se houver algum dano ao imóvel por mau uso, O ***LOCATÁRIO*** arcará, além da multa prevista no parágrafo único da cláusula 1***4ª.*** , com todas as despesas oriundas da reparação do dano causado.

DAS BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula 5ª. Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste, deverá, de imediato, ser submetida à autorização expressa do ***LOCADOR***.

Cláusula 6ª. Vindo a ser feita benfeitoria, faculta ao ***LOCADOR*** aceitá-la ou não, restando ao ***LOCATÁRIO***, em caso do ***LOCADOR*** não aceitá-la, modificar o imóvel para que fique da maneira como lhe foi entregue.

Cláusla 7ª. As benfeitorias, consertos ou reparos farão parte integrante do imóvel, não assistindo ao ***LOCATÁRIO*** o direito de retenção ou indenização sobre a mesma.

DO VALOR A SER PAGO

Cláusula 8ª. Pela locação, o ***LOCATÁRIO*** pagará o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), pelo período de vigência deste contrato, mediante transferência PIX para a chave que será informada pelo ***LOCADOR***

Parágrafo Primeiro. O pagamento se dará da seguinte forma:

Para confirmação e bloqueio das datas, o LOCATÁRIO deverá efetuar o pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total da locação, a título de sinal, no ato da reserva.

O valor remanescente, correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) do total da locação, deverá ser pago no ato da entrega das chaves.

Parágrafo Segundo. Ocorrendo atraso no pagamento do valor remanescente, o ***LOCATÁRIO*** deverá

- pagar uma multa de 3% ao dia, calculada sobre o valor do pacote

OBS: Locatária entrará no imóvel dia 13 de Março de 2026. Contrato se encerra dia 16 de Março de 2026.

Cláusula 9ª. O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e conforme período, datas, quantidade de diárias e condições previamente ajustadas entre as partes não estando sujeito a reajuste anual ou a qualquer índice de correção monetária, tais como IGPM, IGP, IPC ou similares.

Parágrafo Único. Cada novo período de locação constituirá nova negociação, podendo o valor do pacote ser alterado de acordo com a época do ano, alta ou baixa temporada, feriados, demanda, bem como demais critérios comerciais definidos pelo LOCADOR.

Cláusula 10ª. O ***LOCADOR*** se compromete ainda a efetuar em dia o pagamento de todas as despesas ligadas direta ou indiretamente com a conservação do imóvel, tais como água, energia elétrica, inernet e manutenção e limpeza da piscina.

Parágrafo Primeiro – Os encargos de condomínio e os encargos tributários que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, bem como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ficara sob responsabilidade do LOCADOR efetuar os pagamentos em dia.

DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

Cláusula 11ª. O ***LOCADOR*** deverá entregar as chaves ao ***LOCATÁRIO*** no dia do Check-in previsto neste contrato.

Cláusula 12ª. O ***LOCADOR*** afirma estar o imóvel em perfeitas condições de uso.

Parágrafo único. Caso o imóvel não corresponda às condições tratadas no ***caput*** da presente cláusula, haverá rescisão imediata do contrato e pagamento de indenização pelo ***LOCADOR*** ao ***LOCATÁRIO***, de 01 (um) aluguel vigente na época.

DAS OBRIGAÇÕESDO LOCATÁRIO

Cláusula 13ª. Durante o período de vigência do presente contrato, o ***LOCATÁRIO*** será totalmente responsável pela guarda e manutenção do imóvel.

Cláusula 14ª. O ***LOCATÁRIO*** deverá administrar, cuidar da limpeza, da ordem e da conservação do imóvel, entregando-o nas mesmas condições dispostas no termo de vistoria em anexo.

Parágrafo único. Caso o inquilino não zele pelo imóvel, causando-lhe qualquer dano, deverá arcar com as despesas necessárias à reparação do mesmo, sem prejuízo do pagamento da multa de 01 (um) aluguel vigente na época.

Cláusula 15ª. É vedado ao ***LOCATÁRIO*** a troca do segredo das fechaduras. A ocorrência de qualquer evento que torne necessária a troca de tal segredo deverá ser imediatamente comunicado ao ***LOCADOR***, cuja autorização expressa é imprescindível para que se efetue aludida troca de segredo.

Cláusula 16ª. O ***LOCATÁRIO*** se compromete a desocupar o imóvel no prazo de 01 dias após o término da locação, devolvendo as chaves ao ***LOCADOR***.

Parágrafo único. Caso permaneça no imóvel após o prazo determinado no ***caput*** da presente cláusula, o ***LOCATÁRIO*** pagará multa de R$ 200,00 (duzentos Reais) por dia em que permanecer em posse do imóvel e das respectivas chaves.

DO DIREITO DEPREFERÊNCIA

Cláusula 17ª. O ***LOCADOR*** deverá notificar o ***LOCATÁRIO*** para que este possa exercer seu direito de preferência na aquisição ou locação do imóvel, nas mesmas condições em que for oferecido a terceiros. C***aso contrario multa de 01 (um) aluguel vigente na época.***

Parágrafo único. Para efetivação da preferência na aquisição, deverá o ***LOCATÁRIO*** responder a notificação, de maneira inequívoca, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, esta resposta deverá ocorrer via Cartório de Títulos e Documentos.

Cláusula 18ª. Não havendo interesse na aquisição ou locação do imóvel pelo ***LOCATÁRIO***, este deverá permitir que interessados no aluguel façam visitas em dias e horários a serem combinados entre ***LOCATÁRIO*** e ***LOCADOR***.

DA RESCISÃO

Cláusula 19ª. O presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e sem que assista a nenhuma das partes o direito a qualquer indenização, ficando as partes, daí por diante, desobrigadas por todas as cláusulas deste contrato, nos seguintes casos:

a) Processo de desapropriação total ou parcial do imóvel locado;
b) Ocorrência de qualquer evento da natureza que impeça a sua ocupação;
c) Qualquer outro fato que obrigue o impedimento do imóvel locado, impossibilitando a continuidade da locação.

Cláusula 20ª. Caso não seja respeitado o prazo do contrato conforme cláusula 21ª, e o LOCADOR ou LOCATÁRIO, desejem rescindir o presente contrato, fica, a parte desistente, incumbida de ressarcir as parcelas referentes ao valor mensal do contrato, tantos quantos forem as parcelas remanescentes referentes ao término deste.

Parágrafo Primeiro. O estabelecido na cláusula do caput não se aplicará caso seja aceito, em comum acordo das partes, a rescisão do contrato antes do prazo deste e também pelos motivos especificados na cláusula 19ª.

DO PRAZO

Cláusula 21ª. A presente locação terá validade por 04 dias, tendo inicio em 13/03/2026 até a data de *16*/03/2026, quando o imóvel deverá ser devolvido ao ***LOCADOR*** com as respectivas chaves e em perfeito estado de uso e conservação.

Parágrafo primeiro. Somente será considerado rescindido o presente contrato após a efetiva entrega das chaves pelo ***LOCATÁRIO***, cumpridas todas as obrigações e encargos estabelecidos neste instrumento.

Parágrafo segundo. A resolução do contrato ocorrerá, findo o prazo determinado no caput da presente cláusula, independente de notificação ou aviso.

DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 22ª. Findo o prazo estipulado na Cláusula 21ª, operar-se-á o término da avença, sendo que eventual prorrogação tão somente ocorrerá por meio de adiamento contratual, de acordo com a conveniência das partes.

DA CONDIÇÃO GERAL

Cláusula 23ª. Fica vedada a sublocação do imóvel ou a cessão dos direitos decorrentes deste instrumento a terceiros, mesmo que parcial ou temporária, seja a que título for, por parte do LOCATÓRIO, sem a expressa anuência do LOCADOR.

DA INFRAÇÃOCONTRATUAL

Cláusula 24ª. A parte que infringir o presente contrato pagará à parte lesada o valor correspondente a 01 (um) aluguel vigentes à época da infração, sem prejuízo de arcar com eventuais perdas e danos que ocasionar e determinar a imediata rescisão do contrato.

Ubatuba, 12 de Março de 2026.

DO FORO

.

(Gilberto Oliveira e Silva)
LOCADOR

(Marco Antônio penha da costa)
LOCATÁRIO

HB MALHEIROS
VISTORIAS DE IMÓVEIS

TERMO DE VISTORIA DE IMÓVEL

O objeto do presente termo é a vistoria de um imóvel residencial localizado na Rua En.g

Montesanti, 39 - Toninhas, Ubatuba - SP

Locador: Gilberto Oliveira e Silva

O presente laudo é parte integrante do contrato de locação residencial celebrado entre o locador e o locatário. Qualquer restrição ao presente laudo deverá ser comunicada ao LOCADOR por escrito, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da assinatura deste.

Vistoriado o imóvel acima descrito, foi constatado que o mesmo se encontra em bom estado de conservação, com todos os seus pertences, utensílios e acessórios em prefeito estado de funcionamento e conservação, sendo que dessa forma o LOCATÁRIO se compromete a devolvê-lo, findo o prazo contratual, independente de vistoria final.

1) PINTURA: Todas as paredes internas do imóvel se encontram com a pintura em bom estado de conservação. As portas e janelas se encontram igualmente com a pintura intacta.

2) TRINCOS e FECHADURAS: Estão em perfeito estado de conservação e funcionamento.

3) PARTE HIDRÁULICA: Está em bom estado de conservação e funcionamento, sem entupimentos ou vazamentos.

4) PISOS E AZULEJOS: Os pisos e azulejos estão em bom estado de conservação.

5) PARTE ELÉTRICA: A rede elétrica, incluindo tomadas e lâmpadas, se encontram em bom estado de conservação e funcionamento.

6) VIDRAÇAS: os vidros das janelas e basculantes não apresentam nenhum trincado.

7) TELHADO: O teto do imóvel se encontra em boas condições, sem vazamentos ou goteiras.

Por ser expressão de verdade, firmam o presente termo de vistoria em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Ubatuba, *07* de Janeiro de 2026.

LOCADOR